ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ)

Город: Астана, Республика Казахстан | Дата публикации: 29 октября 2026 года

Настоящий документ является публичной офертой в соответствии со статьями 395 и 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан и определяет условия использования танцевальной платформы, порядок регистрации на мероприятия, оплаты услуг и возврата денежных средств.

Исполнитель (Агент): Товарищество с ограниченной ответственностью «BPM Technologies», БИН:180440008976, юридический адрес: город Астана, район Алматы, улица Ілияс Жансүгіруұлы, здание 8, офис 12, почтовый индекс 010000 далее — «Агент» или «Платформа».

Акцептуя настоящую Оферту, Пользователь подтверждает, что ознакомился с ее условиями, понимает их и принимает в полном объеме.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

1.1. Платформа — интернет-ресурс, расположенный по адресу https://www.on-dance.space, включая все его поддомены, мобильные версии и интегрированные чат-боты.

1.2. Исполнитель (Агент) - Товарищество с ограниченной ответственностью «BPM Technologies», БИН:180440008976, юридический адрес: город Астана, район Алматы, улица Ілияс Жансүгіруұлы, здание 8, офис 12, почтовый индекс 010000

1.3. Пользователь — любое физическое или юридическое лицо, использующее Платформу, включая зрителей, танцоров, родителей или законных представителей несовершеннолетних участников, преподавателей, тренеров, руководителей танцевальных клубов и иных лиц, прошедшее процедуру регистрации на Платформе и приобретающее Услуги.

1.4. Организатор мероприятия — третье лицо (танцевальный клуб, федерация, промоутер), осуществляющее непосредственную организацию турнира, мастер-класса или занятия, информация о котором размещена на Платформе.

1.5. Танцор — лицо, зарегистрированное для участия в танцевальном мероприятии посредством Платформы.

1.6. Зритель — лицо, приобретающее билет для посещения мероприятия.

1.7. Мероприятие — танцевальный турнир, соревнование, фестиваль, мастер-класс, занятие или иное событие, информация о котором размещается на Платформе.

1.8. Регистрационный взнос — денежная сумма, установленная Организатором за регистрацию Танцора и участие в соответствующем Мероприятии.

1.9. Стоимость билета — денежная сумма, установленная Организатором за право посещения Мероприятия в качестве Зрителя.

1.10. Сервисный сбор — отдельная плата за технологические и организационные услуги Агента, если такой сбор предусмотрен условиями соответствующей операции и отдельно отображен Пользователю до совершения оплаты.

1.11. Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящей Оферты путем проставления специального маркера («галочки») в соответствующем поле Платформы, подтверждения регистрации либо совершения оплаты после предоставления Пользователю возможности ознакомиться с условиями Оферты.

1.12. Термины, не определенные настоящей Офертой, толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и обычаями делового оборота.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И СТАТУС ПЛАТФОРМЫ

2.1. Исполнитель предоставляет Пользователю доступ к функционалу Платформы для регистрации профилей, покупки электронных билетов и регистрации на турниры, включая:

- создание и управление пользовательскими профилями;
- ознакомление с информацией о Мероприятиях;
- регистрации Танцоров на Мероприятия;
- приобретения электронных билетов;
- осуществления оплаты регистрационных взносов и стоимости билетов;
- получения уведомлений об изменении условий проведения Мероприятий;
- направления обращений по вопросам регистрации, оплаты и возврата денежных средств.

2.2. ВАЖНО: Исполнитель выполняет функцию технологического посредника (агента) между Пользователем и Организатором. Исполнитель не является непосредственным организатором танцевальных турниров и не несет ответственности за их качество, правила судейства, отмену или перенос.

2.3. Агент оказывает технологические и посреднические услуги, а также совершает действия в интересах Организаторов в пределах полномочий, определенных соответствующими агентскими соглашениями.

2.4. Обязательства по фактическому проведению Мероприятия, обеспечению площадки, допуску участников, формированию судейской коллегии, соблюдению заявленной программы и предоставлению иных услуг, связанных непосредственно с проведением Мероприятия, несет Организатор в пределах своих обязательств и требований законодательства Республики Казахстан.

2.5. Настоящая Оферта регулирует отношения между Агентом и Пользователем в части использования Платформы и оказания агентских и технологических услуг. Условия участия в конкретном Мероприятии дополнительно определяются информацией на его странице и правилами Организатора, если они не противоречат законодательству Республики Казахстан и настоящей Оферте.

3. РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

3.1. Для использования отдельных функций Платформы Пользователь обязан пройти регистрацию и предоставить сведения, необходимые для оформления профиля, билета или заявки на участие.

3.2. Пользователь обязуется предоставлять достоверную, полную и актуальную информацию, включая имя, фамилию, дату рождения, контактные данные, танцевальную категорию и принадлежность к клубу, если такие сведения необходимы для участия в Мероприятии.

3.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность данных для доступа к своему аккаунту и за действия, совершенные с использованием его учетной записи, за исключением случаев, когда несанкционированный доступ произошел по вине Агента либо имеются иные основания для освобождения Пользователя от ответственности по закону.

3.4. Запрещается использовать Платформу для предоставления заведомо ложных сведений, нарушения прав третьих лиц, обхода установленных правил регистрации, совершения мошеннических действий или нарушения законодательства Республики Казахстан.

3.5. Регистрация Танцоров в возрасте до 18 лет (несовершеннолетних) допускается исключительно их родителями (законными представителями) либо официальными тренерами с согласия родителей.

3.6. Если регистрацию осуществляет тренер, преподаватель или руководитель клуба, такое лицо обязано иметь необходимые полномочия и согласия родителя или иного законного представителя в случаях, предусмотренных законодательством.

3.7. Лицо, осуществляющее регистрацию несовершеннолетнего, подтверждает достоверность предоставленных сведений и наличие необходимых согласий и полномочий.

3.8. Родитель или иной законный представитель самостоятельно принимает решение об участии несовершеннолетнего в Мероприятии, оценивает соответствие его возраста и подготовки установленным требованиям и обеспечивает получение необходимых медицинских рекомендаций и допусков, когда они требуются.

3.9. Пользователь гарантирует достоверность возраста, танцевального класса и клубной принадлежности. При фальсификации аккаунт блокируется без возврата средств.

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И КОМИССИИ

4.1. Стоимость билетов и регистрационных взносов устанавливается Организатором и указывается на странице соответствующего Мероприятия.

4.2. Оплата билетов и регистрационных взносов осуществляется в национальной валюте РК (тенге) посредством интегрированного платежного шлюза.

4.3. Платформа вправе взимать технологический (сервисный) сбор за обработку платежей, сумма которого отображается в корзине в момент оплаты.

4.4. Обязательство Пользователя по оплате считается исполненным в момент подтверждения успешного платежа соответствующей платежной системой, если иной момент не предусмотрен условиями конкретной операции.

4.5. Платежные комиссии, удерживаемые банком, платежной системой или иным платежным посредником, учитываются при возврате в соответствии с законодательством, условиями платежного посредника и правилами возврата, доведенными до Пользователя до оплаты.

5. УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ И ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Возврат денежных средств осуществляется в соответствии с настоящей Офертой и условиями конкретного Мероприятия,

Для зрителя:

Покупка зрительских билетов: Добровольный возврат билета по инициативе Зрителя возможен не позднее чем за 24 часа до официального времени начала мероприятия с возвратом 100% стоимости (за вычетом невозвратной комиссии платежной системы). При возврате менее чем за 24 часа денежные средства удерживаются в полном объеме.

Для танцора:

Оплата за регистрационные взносы танцоров подлежит возврату в случаях:

невозможности участия танцора в турнире, соревнованиях, фестивале и т.п., по причине болезни. В таком случае возврат осуществляется только при предоставлении официальной медицинской справки, направленной на email не позднее даты начала турнира. Сервисный сбор Платформы возврату не подлежит.

Отмена или перенос мероприятия.

В случае отмены мероприятия по инициативе или вине Организатора, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Офертой, денежные средства, уплаченные Танцором за регистрацию для участия в мероприятии, подлежат возврату в полном объёме. Возврат осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты официального уведомления об отмене мероприятия, тем же способом, которым была произведена оплата, либо иным согласованным Сторонами способом.В случае переноса даты проведения мероприятия Организатор уведомляет Танцоров об изменении даты и сообщает новую дату проведения мероприятия. Регистрация Танцора сохраняет силу для участия в мероприятии в перенесённую дату. Если Танцор не согласен с переносом мероприятия и не может принять участие в новую дату, он вправе обратиться к Организатору с требованием о возврате денежных средств, уплаченных за регистрацию. В таком случае Организатор обязуется вернуть уплаченную сумму в полном объёме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего обращения Танцора.

Агент уведомляет Пользователей об отмене или переносе Мероприятия посредством Платформы, электронной почты, SMS, мессенджера или иного доступного канала связи.

5.2. Пользователь вправе направить заявление о возврате через Платформу. В заявлении указываются Ф.И.О. плательщика, контактные данные, наименование Мероприятия, дата и сумма оплаты, причина обращения и сведения, позволяющие идентифицировать платеж.

Возврат производится, тем же способом, которым была осуществлена оплата.

5.3. **Технические ошибки и повторное списание**

5.3.1. При ошибочном, повторном или несанкционированном списании денежных средств Пользователь вправе обратиться к Агенту с требованием о проверке платежа.

5.3.2. Подтвержденная повторная оплата одной и той же регистрации или билета подлежит возврату в размере излишне уплаченной суммы, если иное не обусловлено фактическими обстоятельствами и требованиями законодательства.

5.3.3. Агент рассматривает обращение и при необходимости взаимодействует с Организатором, банком и платежным посредником для установления обстоятельств операции.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1. Танцевальная деятельность может сопровождаться физическими нагрузками и риском получения травм. Пользователь обязан учитывать состояние здоровья Танцора, его физическую подготовку и установленные Организатором требования к участию.

6.2. Родитель или законный представитель несовершеннолетнего самостоятельно оценивает возможность его участия в Мероприятии и обеспечивает получение медицинского допуска, если он необходим.

6.3. Агент не осуществляет медицинский осмотр Танцоров и не подтверждает их физическую готовность к участию. Агент не несет ответственности за травмы и вред здоровью, возникшие в связи с участием в Мероприятии.

6.4. Пользователи (или их родители) самостоятельно несут полную ответственность за состояние своего здоровья и медицинский допуск. Платформа не несет ответственности за любые травмы или вред здоровью на мероприятиях.

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

7.1. Исключительные права на программное обеспечение, дизайн, элементы интерфейса, базы данных, логотипы и иные материалы Платформы принадлежат их законным правообладателям.

7.2. Пользователю предоставляется ограниченное, неисключительное право использовать функционал Платформы по назначению. Такое право не предполагает передачу исключительных имущественных прав на программное обеспечение или иные объекты интеллектуальной собственности.

7.3. Пользователь гарантирует, что обладает необходимыми правами и разрешениями на материалы, которые он размещает на Платформе, включая фотографии, видеозаписи и сведения о третьих лицах.
7.4. Использование изображений несовершеннолетних и передача соответствующих материалов третьим лицам осуществляются с соблюдением требований законодательства и необходимых согласий законных представителей.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с настоящей Офертой и законодательством Республики Казахстан.
8.2. Агент не отвечает за решения судей, результаты соревнований, действия участников, качество преподавания Организатором, а также за иные обстоятельства, непосредственно относящиеся к проведению Мероприятия и находящиеся вне контроля Агента, за исключением случаев, когда ответственность возникает у Агента по закону или в связи с его собственными действиями.
8.3. Агент не несет ответственности за временные перебои в работе интернета, банков, платежных систем и сторонних сервисов, если они не вызваны нарушением обязательств Агента. При этом Агент принимает разумные меры для устранения технических проблем в пределах своей компетенции.
8.4. Пользователь отвечает за достоверность предоставленных сведений, законность своих действий и соблюдение применимых правил Платформы и Мероприятия.
8.5. Ни одно условие настоящей Оферты не исключает и не ограничивает права Пользователя, которые не могут быть ограничены соглашением сторон в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в той мере, в какой оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, отвечающими установленным законодательством критериям.

9.2. К таким обстоятельствам могут относиться чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях события, непосредственно препятствующие исполнению обязательств.

9.3. Сторона, для которой возникли препятствия к исполнению обязательств, уведомляет другую сторону в разумный срок после того, как ей стало известно о соответствующих обстоятельствах.

9.4. Само по себе наступление обстоятельств непреодолимой силы не означает автоматического прекращения обязательств по возврату денежных средств. Порядок возврата определяется применимым законодательством и фактическими обстоятельствами.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И СПОРОВ

10.1. Пользователь вправе направить претензию или обращение на электронную почту либо по адресу Агента, указанному в разделе 12 настоящей Оферты.

10.2. В обращении рекомендуется указать обстоятельства спора, требования Пользователя, сведения о платеже и приложить документы, подтверждающие изложенные обстоятельства.

10.3. Агент рассматривает обращение в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии специального срока — в разумный срок с учетом характера обращения.

10.4. Если вопрос относится к обязательствам Организатора, Агент вправе передать обращение Организатору или запросить у него сведения, необходимые для рассмотрения требования, с соблюдением требований о защите персональных данных.

10.5. Споры разрешаются путем переговоров и в претензионном порядке. При недостижении согласия спор подлежит разрешению в суде, по месту нахождению Исполнителя, в соответствии с законодателсьвтом Республики Казахстан.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Платформе и действует до ее отзыва или замены новой редакцией.

11.2. Агент вправе вносить изменения в Оферту путем публикации новой редакции на Платформе. Новая редакция применяется к отношениям, возникшим после ее вступления в силу, если иное не допускается законодательством Республики Казахстан.

11.3. Если какое-либо положение Оферты признается недействительным или неисполнимым, это не влечет недействительность остальных положений в той мере, в какой они могут применяться самостоятельно.

11.4. Пользователь подтверждает, что до акцепта имел возможность ознакомиться с условиями Оферты, стоимостью соответствующей операции, применимыми сборами и правилами возврата.

11.5. Настоящая Оферта регулируется законодательством Республики Казахстан.

12. РЕКВИЗИТЫ

ТОО «BPM Technologies»

БИН 180440008976
Юридический адрес: город Астана, район Алматы, улица
Ілияс Жансүгіруұлы, здание 8, офис 12, почтовый
индекс 010000
Директор: Хисамутдинов Фарид Гаязович, действует на основании Устава